# ARBITRAGEM DE ACORDO COM O REGULAMENTO DE ARBITRAGEM DA CÂMARA DE ARBITRAGEM DO ATLÂNTICO

**ARBITRAGEM CAA Nº 18/2024**

**GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO S.A.**

**REQUERENTE**

**– VS. –**

**SANEJA — COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO JACARANDÁ**

**REQUERIDO**

---

**MINUTA DE DECISÃO**

**24 DE OUTUBRO DE 20226**

---

PERANTE O TRIBUNAL ARBITRAL

OTÁVIO BITTENCOURT SALES

RICARDO NOGUEIRA FURTADO

HELENA VASCONCELLOS PRADO (PRESIDENTE)

**Minuta de Decisão – Arbitragem CAA nº 18/2024**

**Requerente:** Garças Ambiental Saneamento S.A.

**Requerida:** SANEJA — Companhia de Saneamento do Estado do Jacarandá

**Contrato de Concessão Administrativa nº 037/2014**

Costa do Jacarandá (JA), 24 de outubro de 2026.

1. O Tribunal examina os pedidos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro e de reparação por inadimplemento formulados por Garças Ambiental Saneamento S.A., bem como as objeções e os requerimentos da SANEJA, nos limites do Termo de Arbitragem de 21/10/2026. Esta minuta será submetida ao contraditório na Audiência 2; os comandos propostos dependerão de deliberação do Tribunal.

2. A Requerente individualizou seis eventos, identificados como E1 a E6: atraso das obras do Anexo IV; elevatórias adicionais; crise hídrica; defeitos construtivos; extinção do desconto de energia; e intervenções na ETE Pontal. O valor declarado é de R$ 146.119.367,56, na data-base de 30/09/2026, sem que seu registro importe reconhecimento de crédito.

3. A Requerida sustenta a vinculação à matriz contratual de riscos, a prescrição quinquenal e a improcedência dos pedidos, ressalvados efeitos comprovados de atrasos superiores a 12 meses em obras de sua responsabilidade. Requer decisão prévia das questões jurídicas, delimitação da perícia e preservação da escolha da modalidade de recomposição.

4. A presente decisão distingue o reconhecimento do dever de recompor, cuja extensão econômica será apurada, dos pedidos cujo próprio acolhimento ainda depende de esclarecimento técnico. Nestes últimos, o julgamento será diferido, isto é, adiado até a produção da prova. A organização E1 a E6 será preservada para permitir a conferência com as peças das partes.

**II Questões preliminares e interpretação contratual**

**Delimitação do objeto e organização da instrução**

5. Acolhe-se parcialmente o requerimento de decisão prévia das teses: as questões jurídicas abaixo fixarão as premissas da instrução. Não se acolhe a restrição da perícia apenas aos temas indicados pela SANEJA, pois outros pedidos envolvem fatos técnicos relevantes. A perícia não poderá descobrir novos pleitos nem ampliar os já delimitados. Reservas de complementação de valores ou investimentos dependem de decisão do Tribunal e de contraditório.

6. Não há pedido condenatório autônomo atual fundado apenas na diferença entre o parque inicial de ligações indicado nos estudos licitatórios e o efetivamente recebido. Rejeita-se, de todo modo, a tese de que os dados

referenciais constituem garantia de quantidade ou faturamento, diante das cláusulas 1.2, 4.1, 14.4 e 15.1. Essa conclusão não afasta a obrigação de entregar as ligações expressamente previstas no Anexo IV.

7. A SANEJA não formulou pedido condenatório próprio. As deduções que invoca serão apreciadas como defesa à quantificação, sem gerar crédito autônomo em seu favor. Seus cálculos subsidiários não constituem confissão nem limite obrigatório de eventual condenação.

**Prescrição**

8. Reconhece-se que a instituição da arbitragem interrompe a prescrição com retroação ao requerimento de 02/12/2024, conforme o art. 19, § 2º, da Lei nº 9.307/1996. A cláusula 41.1.4 define a instituição do procedimento, mas não altera esse efeito legal.

9. Não se acolhe corte automático das parcelas anteriores a 02/12/2019 apenas pela condição da SANEJA de sociedade de economia mista. A incidência do regime especial quinquenal exige demonstração de seus pressupostos; ausente essa demonstração, a pretensão contratual se submete ao prazo geral do art. 205 do Código Civil. A aplicação concreta dependerá da conferência dos marcos de exigibilidade, dos processos administrativos e das decisões e respectivas ciências. Essa definição cabe ao Tribunal, e os cálculos deverão manter abertura por competência.

**Alcance da matriz de riscos**

10. As cláusulas 14 e 15 integram a equação econômico-financeira contratada. A existência de prejuízo, de aumento de custos ou de evento extraordinário não basta, isoladamente, para justificar recomposição. É necessário identificar a alocação do risco, o nexo com o efeito reclamado e o valor líquido correspondente.

11. A cláusula 15.2 não pode ser interpretada de modo a eliminar a hipótese expressa de força maior não segurável das cláusulas 14.6 e 14.6.1. Admite-se, portanto, o exame de recomposição por risco compartilhado, sem que isso importe atribuição integral das perdas à SANEJA. A cláusula 35 preserva reparação por inadimplemento, observadas as alocações específicas e a vedação de dupla recuperação.

**III Exame dos pleitos**

**E1 Atrasos nas obras do Anexo IV**

*12. Julga-se procedente o pedido quanto ao dever de recompor os efeitos elegíveis dos atrasos das obras do Anexo IV. A extensão e o valor da recomposição serão apurados por perícia.*

13. A cláusula 21.1.8 obriga a SANEJA a executar as obras no cronograma e com a qualidade previstos, entregando os sistemas e as ligações decorrentes. A cláusula 14.5.6 lhe atribui os custos de atraso superior a 12 meses. A admissão de atraso objetivo pela Requerida sustenta o reconhecimento dessa responsabilidade, sem abranger automaticamente todas as datas, pendências e parcelas reclamadas.

14. A entrega das ligações aptas é etapa essencial da conclusão do objeto, conforme a cláusula 21.1.8 e os itens 1 e 3 do Anexo IV invocados pelas partes. A simples comunicação de entrega de rede não demonstra o cumprimento integral da obrigação. Deverão, contudo, ser distinguidas a disponibilidade física, a capacidade de tratamento, a adesão do usuário e a ativação comercial, pois a falta de ativação não comprova, por si, obra inconclusa.

15. A franquia da cláusula 14.5.6 será aplicada como período a descontar: somente os efeitos posteriores aos primeiros 12 meses de atraso serão recompostos, por obra ou parcela funcional. Sua superação não torna indenizáveis retroativamente os primeiros 12 meses. A regra delimita os efeitos econômicos, sem prorrogar o prazo de execução.

16. Admite-se a apuração de receita frustrada como perda líquida causalmente ligada à entrega tardia, à luz das cláusulas 21.1.8, 35 e 16.7. A cláusula 14.3.18 não exonera a SANEJA dos efeitos do descumprimento de sua própria obrigação. O cálculo não assegurará receita bruta ou rentabilidade projetada: deverá considerar a remuneração efetivamente afetada e os custos evitados.

17. A prova abrangerá os SES Centro, Jardim Atlântico/Vila Nova e Pontal, bem como a ampliação da ETE Pontal e o SES Lagoa Rasa. Em relação à ativação cadastral, a perícia separará os períodos anteriores e posteriores ao 3º Termo Aditivo, apresentando os cenários de responsabilidade discutidos pelas partes, para decisão do Tribunal. Para o SES Centro, serão demonstrados os efeitos da contagem pelo prazo nominal e pela Ordem de Início, diante da relação entre as datas do Anexo IV e da contratação.

18. As parcelas E1-b e E1-c integram E1 e não poderão ser novamente somadas. Os efeitos futuros cessarão com a entrega apta ou o desaparecimento da causa demonstrada, sem presunção de atraso até 2044. A provisão contábil de R$ 12 milhões reforça o reconhecimento do risco, mas não fixa nem limita a condenação. Rejeita-se abatimento pelo simples adiamento de investimento que competia à própria SANEJA executar.

**E2 Elevatórias Dona Júlia e Iracema**

*19. Difere-se o julgamento do pedido para após a prova técnica, sem reconhecimento de procedência nesta etapa.*

20. A cláusula 14.5.7 ampara recomposição por alteração de especificações solicitada pela SANEJA. É necessário confirmar se as duas elevatórias representam acréscimo de encargo ou solução de projeto já abrangida pela obrigação original. A aprovação de projeto, isoladamente, não comprova alteração remunerável.

21. A perícia comparará o escopo original e o alterado, identificará a autoria e a causa da mudança e apurará os encargos incrementais líquidos, deduzidas as economias da solução substituída, conforme as cláusulas 16.7 e 16.8. Janeiro de 2028 constitui premissa de cálculo, não data comprovada de operação. Investimento custeado pela SANEJA não gera ressarcimento à Concessionária, e a reserva de investimento adicional permanece sujeita à admissão pelo Tribunal.

**E3 Crise hídrica e medidas de redução do consumo**

*22. Difere-se o julgamento do pedido, para apuração da não segurabilidade, do nexo causal e da perda líquida atribuível ao evento.*

23. A variação ordinária da demanda é risco da Concessionária, nos termos das cláusulas 11.5 e 14.3.18. A cláusula 14.3.20 lhe atribui força maior segurável; a cláusula 14.6 estabelece compartilhamento quando as consequências não forem seguráveis no mercado brasileiro no horizonte temporal contratual. Não cabe excluir automaticamente todo efeito da crise, nem imputá-lo integralmente à SANEJA apenas por sua origem extraordinária ou pela existência de medidas públicas.

24. A perícia distinguirá seca, comandos da AGEJA, medidas da SANEJA e tendências ordinárias de consumo. A ausência de cobertura na apólice contratada não comprova, por si, indisponibilidade de seguro no mercado. A queda frente ao referencial licitatório também não equivale à perda extraordinária: esta deverá resultar de comparação histórica fundamentada entre os cenários com e sem o evento.

25. O cálculo incluirá o Índice de Desempenho da Operação — IDO — e deduzirá custos efetivamente evitados. A persistência de efeitos após novembro de 2021 exige demonstração própria. Confirmada a hipótese da cláusula 14.6, haverá compartilhamento. A perícia apresentará a perda líquida e cenário de divisão em partes iguais; a proporção definitiva será decidida pelo Tribunal após manifestação das partes.

**E4 Reparos em obras novas entregues com defeito**

*26. Difere-se o julgamento do pedido, pois sua procedência depende da confirmação dos defeitos construtivos e de sua relação com os reparos reclamados.*

27. A obrigação de qualidade técnica da cláusula 21.1.8 não é afastada pela simples incorporação do bem à concessão. As cláusulas 5, 14.3.1 e 14.3.21 não autorizam transferir automaticamente à Concessionária defeitos de execução de obra nova entregue pela SANEJA. É necessário distinguir esse descumprimento de desgaste, manutenção ordinária, uso inadequado e danos de terceiros.

28. A perícia confrontará as 905 solicitações selecionadas com os registros operacionais da SANEJA, verificando data, local, diagnóstico, serviço e vínculo com a obra. Também serão examinados o recebimento, as ressalvas e os itens 4 e 5 do Anexo IV, sem presunção de renúncia geral. Registros operacionais e ordens de serviço consistentes poderão comprovar os reparos; não se exige nota fiscal como meio exclusivo de prova.

29. Os serviços elegíveis serão valorados pela Tabela Referencial vigente à época, conforme a cláusula 16.8. A franquia de 12 meses da cláusula 14.5.6 disciplina o atraso das obras e não se aplica à correção de defeitos de execução.

**E5 Extinção do desconto de energia**

*30. Difere-se o julgamento do pedido para após a prova técnica, não se acolhendo sua improcedência imediata.*

31. O objeto atual é a retirada gradual do desconto setorial a partir de 2019. Bandeiras tarifárias e reajustes gerais mencionados pela defesa não ampliam esse pedido. O indeferimento administrativo de 2018 deverá ser confrontado com o objeto e o período da pretensão atual, sem presunção de identidade apenas porque ambos envolvem energia.

32. As cláusulas 14.3.10, 14.3.13 e 20.4 atribuem à Concessionária os preços dos insumos e os custos ordinários de operação. A retirada do desconto não é mudança tributária e não se enquadra automaticamente na ressalva da cláusula 14.3.10 ou na cláusula 14.5.4. Entretanto, a delimitação do efeito e de sua causa deverá preceder a conclusão sobre as hipóteses invocadas pelas partes, inclusive a cláusula 14.5.7.

33. A perícia deverá separar o preço, quantidade, bandeiras, desconto e tributos, comparando conceitos tarifários equivalentes e verificando eventual relação com o evento extraordinário de E3. Demonstrada consequência de força maior não segurável, aplica-se o compartilhamento da cláusula 14.6; constatada apenas variação de insumo assumida pela Concessionária, o pedido será improcedente. O aumento de consumo por equipamentos próprios será excluído, e o volume físico utilizado será o efetivamente coletado e tratado, sem confusão com o volume de referência da remuneração. A instrução não autoriza indenizar componentes não pedidos.

**E6 Intervenções na ETE Pontal**

*34. Julga-se parcialmente procedente o pedido quanto ao dever de recompor efeitos causados pelo atraso, e improcedente a transferência de obras e custos que já integravam as obrigações da Concessionária. A perícia segregará as parcelas segundo esses critérios.*

35. A responsabilidade da SANEJA pelo atraso da ampliação decorre das cláusulas 21.1.8 e 14.5.6. Reconhece-se o dever de suportar os efeitos incrementais ligados à indisponibilidade tempestiva da capacidade contratada, após a franquia de 12 meses. Isso não corresponde ao acolhimento integral dos investimentos e da energia futura reclamados, nem permite repetir valores já apurados em E1 ou E1-c.

36. As cláusulas 20.1 e 20.2 mantêm as obrigações de operação, tratamento e execução das obras próprias da Concessionária. A cláusula 14.3.26 lhe atribui licenças e condicionantes ambientais de suas obras, em conjunto com os encargos do item 2.2 do Anexo I invocado nas peças. É improcedente o ressarcimento de adequações de processo, equipamentos e intervenções abrangidas por esse encargo e necessárias mesmo com ampliação tempestiva. A comprovação do gasto, inclusive dos R$ 14,2 milhões indicados, não demonstra por si obrigação de reembolso.

37. A perícia identificará, por intervenção, o que constitui obrigação original, custo adicional do atraso ou investimento antecipado. Deverá esclarecer quem suportaria a despesa no cenário de ampliação tempestiva e a utilidade da solução após essa ampliação. O mesmo exame será aplicado à energia incremental. Somente o efeito atribuível ao atraso poderá ser recomposto, excluído o aumento decorrente de obrigação ou decisão própria.

38. A diferença de R$ 3,8 milhões entre estimativas dependerá de conciliação por natureza, data e causa elegível. Licenças e renovações serão examinadas para delimitar exigências e período, sem projeção automática até 2044. A cláusula 14.5.2 não se aplica apenas porque as lagoas eram antigas: exige instalação desativada antes da concessão. Rejeita-se, ainda, a compensação do investimento adiado da SANEJA, sem prejuízo de dedução de benefício efetivamente recebido pela Concessionária e ligado ao mesmo evento.

**IV Produção da prova e critérios de recomposição**

39. Defere-se prova conjunta de engenharia e econômico-financeira, limitada aos fatos e cálculos indicados em cada pleito. Permanecem com o Tribunal a prescrição, a interpretação das cláusulas, a alocação dos riscos e a forma de recomposição. Nos pedidos já acolhidos quanto ao dever de recompor, a perícia apurará extensão e valor; nos pedidos diferidos, esclarecerá os pressupostos necessários ao julgamento.

40. As partes deverão apresentar ou localizar precisamente os documentos e editáveis pertinentes: termos de entrega e cadastros; aditivos e instrumentos de recebimento; projeto das elevatórias; bases de consumo e de remuneração; faturas de energia; registros de reparos; licenças, medições e comprovantes de intervenções. A mera referência em índice não equivale à conferência de seu conteúdo. Toda prova utilizada deverá estar acessível à contraparte, com oportunidade de manifestação.

41. Aplica-se a cláusula 16.7, mediante comparação dos fluxos com e sem cada evento, incluindo efeitos positivos e negativos, custos evitados e tributos efetivos. Serão observados o IDO e a segregação entre E1 e E3, entre E1-c e E6 e entre E4, E5 e E6. A base remuneratória das cláusulas 11.4 e 11.4.1 será conciliada com os boletins e a prática contratual, distinguindo-se volume remunerado e volume físico tratado.

42. A data-base de comparação é 30/09/2026. A taxa corresponderá à TRLP vigente na recomposição acrescida de quatro pontos percentuais anuais; 11,8% permanece taxa de trabalho. A cláusula 16.8 rege a valoração de obras e serviços, e a cláusula 16.6 rege a atualização enquanto não definida a modalidade. Não haverá nova soma de efeitos futuros já incluídos no valor presente nem cumulação de encargos sobre o mesmo período.

43. Preserva-se a escolha da SANEJA entre as modalidades da cláusula 16.5, sujeita à equivalência econômica e ao prazo de implementação a fixar. A definição dos valores, dos consectários e da responsabilidade final por custas, despesas e honorários fica reservada à sentença.

**V Proposta de trabalho e honorários periciais**

44. A equipe pericial disponível, nas especialidades de engenharia e econômico-financeira indicadas no item 10.6 do Termo de Arbitragem, **deverá apresentar proposta conjunta de trabalho e honorários até 27/10/2026, antes das 19h**, horário de Brasília, horário previsto para o início da Audiência 2.

45. A proposta deverá ser encaminhada simultaneamente ao Tribunal, às partes e à Secretaria-Geral, com disponibilização dos arquivos na pasta compartilhada, conforme as regras de protocolo vigentes. Deverá indicar

o escopo por especialidade, a metodologia, a divisão de responsabilidades, os produtos e o cronograma compatível com os marcos do procedimento, além do valor dos honorários, das despesas e das condições de pagamento.

46. A proposta será submetida à manifestação das partes na Audiência 2, para deliberação do Tribunal sobre a missão, a nomeação e os honorários. Sua apresentação antecipada não equivale à nomeação nem à aprovação de valores. Os profissionais deverão informar disponibilidade e vínculos relevantes à independência e à imparcialidade. O adiantamento observará o item 12.5 do Termo, após aprovação, sem antecipar a distribuição definitiva das despesas.

**VI Dispositivo**

Diante do exposto, propõe-se ao Tribunal, após o contraditório na Audiência 2:

a) JULGAR PROCEDENTE E1 quanto ao dever de recompor os efeitos elegíveis dos atrasos das obras do Anexo IV, após a franquia de 12 meses, remetendo à perícia a extensão e o valor, nos termos da fundamentação.

b) DIFERIR o julgamento de E2, relativo às elevatórias adicionais, até a apuração da alteração de escopo e dos encargos incrementais.

c) DIFERIR o julgamento de E3, relativo à crise hídrica, até o esclarecimento da não segurabilidade, da causalidade e da perda líquida, observada a hipótese de compartilhamento da cláusula 14.6.

d) DIFERIR o julgamento de E4, relativo aos reparos, até a confirmação dos defeitos construtivos, dos serviços executados e de sua valoração.

e) DIFERIR o julgamento de E5, relativo à extinção do desconto de energia, até a segregação de seus efeitos e causas, nos limites do pedido atual.

f) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE E6 quanto aos efeitos causados pelo atraso e IMPROCEDENTE a transferência de obras e custos próprios da Concessionária, com segregação pericial das parcelas e vedação de duplicidade com E1.

g) REJEITAR a tese de garantia do parque inicial de ligações por dados referenciais, sem criar pedido autônomo ausente do Termo, e ADOTAR as demais premissas jurídicas e econômicas desta decisão.

h) DEFERIR a prova conjunta de engenharia e econômico-financeira, no escopo delimitado, e DETERMINAR a apresentação dos documentos e editáveis pertinentes, com acesso de ambas as partes.

i) FIXAR o prazo de apresentação da proposta conjunta de trabalho e honorários pela equipe pericial disponível em 27/10/2026, antes das 19h, horário de Brasília, portanto antes do início da Audiência 2, para apreciação conforme a seção V.

j) MANTER os demais marcos do calendário e as regras de comunicação vigentes, reservando à sentença os valores, o julgamento dos pedidos diferidos e os demais pontos dependentes da instrução.

Costa do Jacarandá (JA), data da deliberação.

Helena Vasconcellos Prado — Presidente do Tribunal Arbitral

Otávio Bittencourt Sales — Coárbitro

Ricardo Nogueira Furtado — Coárbitro

Andressa Ka Yan Ng – Secretária-Geral da CAA